

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1740/2531

นางนงนารถ ดวงใจ

โจทก์

นายปฐม ปานจันทร์ กับพวก

จำเลย

นายปฐม ปานจันทร์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 1 มีเหตุผลเพียงพอที่จะ  
เปลี่ยนแปลงข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 147)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 3746 ตำบล  
บางจากฝั่งเหนือ อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครส่วนที่เหลือ 200 ส่วน (200  
ตารางวา) ให้แก่นายปรัชญานายณัฐพงษ์นางสาวจิรวรรณและเด็กหญิงจรรยาปณ  
จันทร์ร่วมกัน หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการ  
แสดงเจตนาโอนแทนจำเลยที่ 1 คำขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 142,141)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ  
120)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ  
เกี่ยวกับที่ดินที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

\_\_\_\_\_

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ  
เกี่ยวกับที่ดินที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |